

CARTA CONFORTO

Seguradora	AKAD SEGUROS S/A	CNPJ	14.868.712/0001-31
Segurado	MONDELEZ BRASIL LTDA	CNPJ	33.033.028/0030-19
	MONDELEZ BRASIL LTDA		33.033.028/0040-90
	MONDELEZ BRASIL LTDA		33.033.028/0020-47
	MONDELEZ BRASIL LTDA		33.033.028/0036-04
	MONDELEZ BRASIL LTDA		33.033.028/0037-95
	MONDELEZ BRASIL LTDA		33.033.028/0090-50
	MONDELEZ BRASIL NORTE E NORDESTE LTDA		33.033.028/0130-81
	MONDELEZ BRASIL NORTE NORDESTE LTDA		10.144.076/0001-44
			10.144.076/0003-06
			E/OU SUAS FILIAIS
Transportador	INTALOG LOGISTICA TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.725.103/0001-60
Apólice	EM EMISSÃO – TRANSPORTE INTERNACIONAL DE IMPORTAÇÃO EM EMISSÃO – TRANSPORTE NACIONAL		
Vigência	A partir das 24:00 horas do dia 07/02/2024 até as 24:00 horas do dia 31/12/2025 .		
Limite máximo de responsabilidade	Transporte Nacional Matéria prima: R\$ 6.500.000,00 (Seis milhões e quinhentos mil reais) - exclusivamente p/ máquinas e equipamentos, por veículo, viagem ou acúmulo; R\$ 1.650.000,00 (Um milhão e seiscentos e cinquenta mil reais) - por veículo / viagem ou R\$ 3.300.000,00 (Três milhões e trezentos mil reais) exclusivamente para comboios ou por acúmulo em qualquer local coberto; R\$ 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais) - para mercadorias de merchandising, por veículo/ viagem ou R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) - para mercadorias de merchandising exclusivamente para comboios ou por acúmulo em qualquer local coberto. - Produto acabado: R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e Quinhentos mil reais) - por veículo / viagem ou R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) exclusivamente para comboios ou por acúmulo em qualquer local coberto; US\$ 9.000.000,00 (Nove Milhões de dólares norte-americanos) – Para percurso complementar terrestre nacional, exclusivamente para embarques de Máquinas, Equipamentos suas partes e peças; US\$ 650,000.00 (Seiscentos e cinquenta mil de dólares norte-americanos) - Para percurso complementar terrestre		

nacional, exclusivamente para demais embarques por veículo/ viagem OU **US\$ 1.300,000.00 (Um milhão e trezentos mil de dólares norte-americanos)** - Para percurso complementar terrestre nacional, exclusivamente para demais embarques para comboios ou por acúmulo em qualquer local coberto;

Declara-se para devidos fins e efeitos que, por este termo, a Akad Seguros S/A renuncia ao direito de ação direta ou via de regresso contra o transportador, por perdas ou danos causados às mercadorias do segurado, exclusivamente durante o trânsito terrestre (excluído percursos aéreos e marítimos) dentro do território nacional, decorrentes de sinistros cobertos e indenizados por esta apólice.

Independentemente de quaisquer manifestação desta seguradora, esta carta **não isenta** o Transportador destinatário deste documento, a contratar seus seguros obrigatórios, conforme legislação vigente.

Entretanto, fica preservada a sub-rogação dos direitos desta Seguradora contra o transportador, seus sub-contratados, prepostos e suas filiais, quando ocorrer sinistro diretamente ou indiretamente decorrente das causas ou situações abaixo:

RISCOS NÃO COBERTOS

- Descumprimento das regras, normas e procedimentos de Gerenciamento de Riscos, conforme abaixo descrito, em item específico;
- Contrabando, comércio e embarques ilícitos ou proibidos; Insuficiência ou impropriedade de embalagem;
- Medidas sanitárias ou desinfecções, fumigações, internada, quarentena, demora, contratos e convenções de outra natureza; flutuações de preço e perda de mercado;
- Vício próprio ou da natureza das mercadorias transportadas, influência de temperatura, mofo, diminuição natural de peso, exsudação, roeduras ou outros estragos causados por animais, vermes, insetos ou parasitas;
- Terremotos, ciclones, erupções vulcânicas e, em geral, quaisquer convulsões da natureza;
- Arresto, seqüestro, detenção, embargo, penhora, apreensão, confisco, ocupação, apropriação, requisição, nacionalização ou destruição, decorrentes de ato de autoridade, de direito ou fato, civil ou militar, presa e captura, hostilidade ou operações bélicas, quer tenham sido precedidas de declaração de guerra ou não;
- Guerra civil, revolução, rebelião, insurreição ou conseqüentes agitações civis, pirataria, minas, torpedos, bombas e outros engenhos de guerra; Radiações ionizantes ou de contaminação pela radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão de matéria nuclear;
- Inobservância das disposições e legislação que disciplinam o trânsito e o transporte rodoviário de mercadorias;
- Não forem adotadas as providências ao seu alcance para defesa, salvaguarda ou preservação dos produtos transportados, bem como para minimizar as conseqüências dos sinistros;
- Quando os danos registrados forem decorrentes de culpa grave, dolo ou má fé, praticados por prepostos, sócios, diretores ou administradores dessa transportadora, entendendo-se como:
- Dolo e má fé: o ato consciente praticado com intenção de causar perdas ou de obter vantagens para si ou para terceiros, com os danos ou perdas de carga transportada;
- Culpa grave: falta de habilitação adequada, embriaguez ou constatação de dopping do motorista, tráfego por rodovias proibidas ao trânsito de veículos automotores, pelas autoridades competentes e manuseio da mercadoria de forma imprudente e negligente, e o veículo transportador não estiver em perfeito estado de funcionamento e conservação.
- Entrega de mercadoria em local ou à pessoa diferente das especificadas na nota fiscal;
- Simples desaparecimento ou falta da mercadoria;

- Não observância dos padrões exigidos pelo segurado, quanto a carregamento, transporte e descarga dos produtos;
- Casos de molhadura dos produtos pelo fato do veículo não ter sido enlonado ou em razão do uso de lona em mau estado de conservação e/ou imprópria;
- Carga com peso superior à capacidade do veículo transportador.
- O transporte em veículos que não estejam em boas condições e que não sejam dotados de equipamentos adequados à proteção da carga e desde que isso seja fato determinante para evento.
- Má arrumação da carga no veículo transportador, desde que esse fato tenha sido a causa das avarias
- Falta de comunicação do roubo aos Órgãos Policiais, devidamente comprovada através da apresentação de Boletim de Ocorrência (B.O.), bem como, dar aviso imediato à Central de Atendimento 24hs. da Seguradora através do telefone 0800-777-AKAD ou 0800-777-2746, inclusive nos sinistros decorrentes de acidentes.

Fica entendido e acordado que

Todos os veículos envolvidos na operação de transportes de cargas, deverão possuir obrigatoriamente o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC), extensivo ao Transportador Autônomo e/ou Agregado (TAC), obtido junto a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), independentemente de sua propriedade e/ou operação (coleta, entrega, distribuição, redespacho, tráfego mútuo, agregados, cooperativas, terceiros contratados, e mesmo quando subcontratados), sob pena de perda de qualquer indenização em caso de eventuais sinistros, caso o registro não esteja ativo no momento do transporte dos bens ou mercadorias.

Quando as mercadorias forem transportadas por transportadores subcontratados, ficam esses, para todos os efeitos, equiparados a prepostos do Transportador em epígrafe, não cabendo, portanto ação regressiva contra tais subcontratados, desde que o conhecimento rodoviário emitido para o respectivo transporte seja, de fato, do próprio Transportador em epígrafe e emitido obrigatoriamente antes do início do risco.

A cobertura terá início no momento em que os bens começarem a ser carregados nos veículos transportadores e terminará imediatamente após a sua descarga no destino final da viagem por todo o território nacional. As coberturas do seguro serão mantidas durante a eventual permanência das mercadorias nos armazéns, pátios de início, pernoite ou baldeação da viagem segura, desde que tais mercadorias estejam embarcadas no veículo transportador.

MEDIDAS MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO- NACIONAL**GERENCIAMENTO DE RISCO:**

Matéria-Prima: Não se aplica.

Produto acabado:

Conforme PGR atualmente vigente. No decorrer, poderão existir análises e recomendações de melhoria em conjunto com o corretor para a operação.

As condições acima deverão obrigatoriamente ser comunicadas pelo Segurado à seus Transportadores para o cumprimento de tais medidas e concordância através de contrato/acordo assinado pelas partes.

CLÁUSULA ESPECIAL DE MEDIDAS MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Isento.

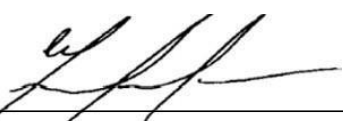
No decorrer, poderão existir análises e recomendações de melhoria em conjunto com o corretor para a operação.

Sendo estas as condições para que prevaleça o presente termo, assinam o segurado, a seguradora e o transportador, por seus representantes legais, devendo ainda ratificar a transportadora, o seu “de acordo”, a fim de que este instrumento gere os seus efeitos jurídicos e legais.

A validade do presente termo de renúncia de regresso fica condicionado ao recebimento de uma via assinada pelo transportador e segurado pelo prazo máximo de 15 (quinze dias) contados da data de emissão.

Podendo ainda ser revogado a qualquer tempo mediante a aviso prévio ao segurado e transportador com antecedência mínima de 15 (quinze dias).

Por estarem cientes e de acordo, assinam as partes:



AKAD SEGUROS BRASIL S/A
Ivor Moreno

DocuSigned by:
Janine Loss
58873326E28B42D
SEGURADO

DocuSigned by:
Ismin Tavares
E71C6C2B5D9646A...

DocuSigned by:
Janaína de Sousa Torres
B56267E6043E476...
TRANSPORTADOR

DocuSigned by:
Veli Siqueira
9866D2BFA95F4C3...

São Paulo, 07 de FEVEREIRO de 2024.